

（三）代理人的身份特质

代理人实施代理行为，从表面上应当与其身份相关联。如具有亲属关系的人员互相代理从事法律活动，身份上具有高度关联性；又如，公司的法定代表人以公司名义作出的民事法律行为，法律效果应当作用于公司。若只是公司的普通员工，就缺乏必要的权利外观，第三人应当对该瑕疵外观提起必要的注意，否则信赖不合理。

三、行政协议领域中的表见代理及其认定

行政协议具有双重属性，人民法院审理行政协议类案件适用行政法律规范的规定，也可参照适用民事法律规范中关于民事合同的相关规定。在土地房屋征收领域，存在大量的行政协议，尤以补偿安置协议最多。在认定补偿安置协议的法律效力时，要综合运用行政法律规范和民事法律规范判定。本案主要的争议焦点在于房屋征收领域中房屋共有人向征收实施单位提供其他共有权人的授权委托书后，是否可以产生处分共有房屋的法律后果，并因此影响补偿协议的效力。要厘清该问题，我们需要界定房屋共有权人的授权及代理行为是否构成表见代理。首先，代理权的表象特征未有明显瑕疵。本案中，陈某乙提交的授权委托书载明委托人及受托人的身份信息、委托权限范围、法律后果承担等信息，委托人与受托人均签字确认。作为非专业鉴定机构的征收部门，无法从形式上鉴别石某某签名的真伪。其次，代理人的身份具有特殊性。陈某乙系石某某独子，且已成年，其职业为国家公职人员。在征迁实践中，父母子女之间的代理行为较为普遍，尤其是像陈某乙这样已经成年且具有较高学识、相关阅历的代理人，让征收部门更有理由相信该授权委托书的真实性。另外，作为户主的父亲陈某甲也在协议上签字，三分之二的共同共有人签字加上授权委托书，增加了代理行为的可信度。最后，被代理人未提出明显异议。石某某在征收期间未曾离开新昌地区且知悉相关拆迁政策，其又与陈某甲同住，对于处分房屋这类重大家庭活动，石某某不知晓的可能性较低。其在房屋腾空后向征收部门书面声明不存在委托行为，征收部门将其视为签约后的反悔行为，具有一定合理性。

设立表见代理制度在维护交易安全、保护善意相对人的合理信赖、降低制度性交易成本、促进交易中起到了举足轻重的作用，是对本人意思自治原则的例外限制，也是对善意相对人意思自治的适度尊重。但是，表见代理仍是无权代理范畴中的特殊类型，无论是客观上行为人外示于人的代理权外观表象，还是主观上相对人对代理权外观深信不疑的善意且无过失，都离不开对相对人、行为人和本人之间三角利益关系的权衡和自由裁量。因此，我们在审判实践中应当结合案情综合认定。

编写人：浙江省新昌县人民法院 张小玉

50

“探求真实合意”是相对人提起 行政协议撤销之诉审查的首要标准

—— 某投资公司诉某市自然资源局、某市人民政府行政协议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省珠海市中级人民法院(2023)粤04行终20号行政判决书

2. 案由：行政协议纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某投资公司

被告(上诉人): 某市自然资源局、某市人民政府

【基本案情】

案涉用地面积为14428.31平方米，规划用途为二类居住用地。2021年11月1日，某投资公司向某市自然资源局提交《某市国有建设用地使用权用地预

申请书》，申请受让案涉用地。2021年11月18日，某市人民政府批复同意某市自然资源局依法挂牌出让案涉用地。2021年11月24日，某投资公司向某市自然资源局签订《用地预申请协议》，约定某投资公司缴纳预申请保证金人民币680万元，并按招标采购挂牌出让文件的规定参与竞买，履行竞买人义务，且报价不低于上述承诺的最低价格。如未参加案涉用地的招标采购挂牌出让活动，没有按照招标采购挂牌出让文件要求履行竞买人义务的，其缴纳的用地预申请保证金不予返还。

2021年11月24日，某市公共资源交易中心向社会发布《某市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》，挂牌出让案涉用地，但某投资公司并未依约履行竞买义务。某市自然资源局遂根据《用地预申请协议》约定的违约责任，决定不予返还某投资公司已缴纳的用地预申请保证金680万元。某投资公司不服，认为用地预申请制度属于招拍挂程序中非必要的提前协商的制度，用地预申请协议约定收取和没收保证金无法律依据，并向某市人民政府申请行政复议，同时请求对《某市国有建设用地使用权用地预申请操作规则（暂行）》（以下简称《操作规则》）进行合法性审查。某市人民政府经审查后作出维持《用地预申请协议》的复议决定。某投资公司仍不服，向法院提起诉讼。

【案件焦点】

本案争议焦点是《用地预申请协议》是否应当撤销，其涉及的关键问题在于审查案涉行政协议是否存在相对人主张的撤销情形。

【法院裁判要旨】

广东省珠海市金湾区人民法院经审理认为：被诉《用地预申请协议》合法、有效。一是某市自然资源局具有签订被诉《用地预申请协议》的法定职权。某投资公司提交《用地预申请书》，某市自然资源局经报市政府同意，与其签订《用地预申请协议》并约定保证金条款，具有相应的事实根据。二是被诉《用地预申请协议》内容不违反行政诉讼法及民事法律规范关于民事合同的

相关规定，合法有效。《操作规则》系原珠海市国土资源局依法制定，其内容未违法增设当事人义务或减损当事人权利，与上位法不相抵触，合法有效，可以作为认定被诉《用地预申请协议》效力的依据。

广东省珠海市金湾区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第七十九条之规定，判决如下：

判决驳回某投资公司的诉讼请求。

某投资公司不服，提出上诉。

广东省珠海市中级人民法院经审理认为：实施用地预申请制度的价值在于通过政府和企业的双向沟通，实现土地高质量利用。于企业而言，可以有更多的时间对土地展开投资研究，理性参与土地竞拍。《用地预申请协议》就其合同特性而言，符合《中华人民共和国民法典》第四百九十五条“预约合同”的特征，双方关于订立本约意思表示真实、明确，依法成立并生效。该协议的标的就是完成招标拍卖挂牌出让程序从而签订正式的土地出让合同，不能与本约混淆，其意义在于为当事人设定了按照公平、诚信原则进行磋商以实现土地成功出让的程序，守约方有权主张约定的违约责任。

某投资公司依据民事法律规范提出显失公平和重大误解等抗辩并主张撤销《用地预申请协议》，其抗辩内容本质上具有一定的同质性，即在重大误解的情形下，双方利益显著失衡，进而显失公平，其提交的证据不足以证明本案存在重大误解或显失公平的情形，应承担违约责任。

广东省珠海市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

引发行政协议纠纷的缘由众多，但绝大多数的争议已由法律规制好相应路径，针对行政协议的审查模式也不外乎“行为说”与“协议说”两种观点。本案一审、二审虽然都判决驳回诉讼请求，但是对于行政协议撤销之诉的审查模式却截然不同，二者的分歧在于审判实践中对“行为说”与“协议说”撤销之

